

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ КАТЕГОРИИ РИСКА, ПРИСВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рубрика: КОНСПЕКТ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГО И ЧС

Автор: Ларин А.И. Заместитель главного редактора журнала

Контроль наряду с планированием, организацией и мотивацией является одной из основных функций управления гражданской обороной (далее – ГО) и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Одним из основных видов контроля состояния ГО и защиты от ЧС является федеральный государственный надзор.²⁶ По его результатам устраняются выявленные недостатки, разрабатываются и проводятся мероприятия по совершенствованию систем ГО и защиты от ЧС. К проверкам следует готовиться заранее, а для этого необходимо знать с какой периодичностью проводятся плановые контрольные мероприятия в рамках государственного надзора. А для этого нужно знать категорию риска своей организации (предприятия, учреждения) по ГО и защите ЧС.

Категории риска организаций и периодичность плановых надзорных мероприятий по ГО

В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в области ГО²⁷ надзирающий орган распределяет объекты надзора к одной из следующих категорий риска:

- 1) высокий риск;
- 2) значительный риск;
- 3) средний риск;
- 4) низкий риск.

Отнесение к категориям риска осуществляется с учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба). От присвоенной категории риска зависит периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов. Понятно, что ответственные за ГО в своих организациях должны знать присвоенную им категорию риска. Обратите внимание, что в отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью:

- в отношении объектов надзора, которые отнесены к категории высокого риска, проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия один раз в 2 года либо один обязательный профилактический визит в год;
- в отношении объектов надзора, которые отнесены к категориям значительного и среднего риска, проводятся обязательные профилактические визиты с периодичностью, определяемой Правительством РФ в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 25 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

С учетом оценки вероятности наступления негативных событий и тяжести их последствий объекты надзора подлежат отнесению к следующим категориям риска:

1) к категории высокого риска:

- деятельность организаций, отнесенных в установленном порядке к категории особой важности по ГО;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 1 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 2 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты федерального уровня значимости;

2) к категории значительного риска:

- деятельность организаций, отнесенных в установленном порядке к первой категории по ГО;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 3 категории опасности;

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 4 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты регионального уровня значимости;
- деятельность организаций, эксплуатирующих объекты, отнесенные в установленном порядке к объектам оборонно-промышленного комплекса;

3) к категории среднего риска:

- деятельность организаций, отнесенных в установленном порядке ко второй категории по ГО;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 5 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 6 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты муниципального уровня значимости;
- деятельность организаций, владеющих и (или) пользующихся (в том числе имеющих на своем балансе) защитными сооружениями ГО;
- деятельность организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по ГО;
- деятельность организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО федеральных органов исполнительной власти;
- деятельность организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по ГО;
- деятельность организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) или задачи по мобилизационной работе;

4) к категории низкого риска – деятельность организаций, не отнесенных к иным категориям риска.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзора к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект надзора к более высоким категориям риска.

Категории риска организаций и периодичность плановых надзорных мероприятий по ЧС

В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от ЧС²⁸ надзирающий орган распределяет объекты надзора к одной из следующих категорий риска:

- 1) высокий риск;
- 2) значительный риск;
- 3) средний риск;
- 4) низкий риск.

Отнесение к категориям риска осуществляется с учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба).

Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на более высокую либо более низкую категорию риска допускается не более чем на одну ступень. Отнесение объекта надзора к одной из категорий риска и изменение категории осуществляется МЧС России и его территориальными органами на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.

От присвоенной категории риска зависит периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов.

В отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью:

- в отношении объектов надзора, которые отнесены к категории высокого риска, проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия один раз в 2 года либо один обязательный профилактический визит в год;
- в отношении объектов надзора, которые отнесены к категориям значительного и среднего риска, проводятся обязательные профилактические визиты с периодичностью, определяемой Правительством РФ в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 25 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

С учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объекты надзора подлежат отнесению к следующим категориям риска:

- 1) к категории высокого риска:

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 1 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 2 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты федерального уровня значимости;
- деятельность государственных корпораций, создающих в установленном порядке функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;

2) к категории значительного риска:

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 3 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 4 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты регионального уровня значимости;
- деятельность организаций, если эти организации (их структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил и органов управления функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;

3) к категории среднего риска:

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 5 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 6 категории опасности;
- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты муниципального уровня значимости;

4) к категории низкого риска – деятельность организаций, не отнесенных к иным категориям риска.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзора к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект надзора к более высоким категориям риска.

Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на более высокую либо более низкую категорию риска допускается не более чем на одну ступень.

Примечания

26. Кроме федерального государственного надзора к отдельным видам контроля в области ГО и защиты от ЧС относят внутренний контроль (силами самой организации), ведомственный (отраслевой) контроль, контроль со стороны органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов РФ.

27. Положение утверждено Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1007 "О федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны".

28. Положение утверждено Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1013 "О федеральном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций".